

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 981/2531	สหกรณ์การเกษตร บัวใหญ่ จำกัด	โจทก์
	นาย อิสสระ ปริญญานุสรณ์ กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย สุพร สมพงษ์ กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

แม้ไม่มีระเบียบห้ามคณะกรรมการของสหกรณ์ลงมติให้กรรมการผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อในเอกสารเบิกเงินไถ่ถอนหน้าก็ถือได้เพียงว่าจำเลยมิได้กระทำละเมิดด้วยการจงใจกระทำโดยผิดกฎหมายเท่านั้น แต่การที่จะวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ยังต้องวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าจำเลยได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือไม่ และความเสียหายเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยหรือไม่ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำหรือปฏิบัติอย่างไรบ้างคำว่าหน้าที่ในที่นี้หาจำเป็นต้องเป็นหน้าที่ที่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้โดยแจ้งชัดไม่ จำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 เป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์โจทก์ต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในกรอบเช่นวิญญูชนผู้อยู่ในฐานะเช่นจำเลยพึงปฏิบัติโดยต้องกระทำการด้วยความระมัดระวังในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ การที่จำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 ได้ร่วมกันมีมติให้กรรมการผู้รับมอบอำนาจ 2 ใน 3 ลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินที่ยังไม่กรอกข้อความไถ่ถอนหน้าจนเป็นเหตุให้มีผู้นำใบเบิกเงินดังกล่าวไปใช้ถอนเงินของโจทก์จากธนาคารแล้วเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวถือได้ว่าจำเลยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ แต่ส่วนที่ว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่นั้น โจทก์

จะต้องนำเสนอให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยคือเป็นความเสียหายซึ่งจำเลยได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นว่า ย่อมจะเกิดขึ้นได้จากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของตน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 ไม่อาจคาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นว่าจะเกิดความเสียหาย เช่นที่โจทก์ได้รับในคดีนี้ขึ้นได้เลย ความเสียหายของโจทก์จึงหาใช่ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 ไม่ จำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามฟ้องแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสิบห้าร่วมกันรับผิดชอบ เพราะเหตุที่นายสุพรรณพนักงานสินเชื่อของโจทก์นำสมุดเงินฝากและรับถอนเงินไปถอนเงินจำนวน 400,000 บาท จากธนาคารแล้วหลบหนีไป ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 15 ร่วมกันใช้เงินจำนวน 400,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ คำขอในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยร่วมที่ 1 ที่ 2 ให้ยก จำเลยที่ 1 ถึงที่ 15 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่ 2 ถึงที่ 15 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหาในชั้นนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 15 โดยจำเลยที่ 2 ในฐานะเจ้าหน้าที่การเงินของโจทก์ฎีกาโต้แย้งว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นมิใช่เพราะความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ได้ใช้ความระมัดระวังพอสมควรแก่เหตุแล้ว เพราะพอทราบว่านายสำราญนำสมุดคู่ฝากไปลี้มไว้ที่ธนาคารก็ได้บอกให้นายสำราญไปติดตามคืนมาเมื่อทราบว่าในวันนั้นยังเอาคืนมาไม่ได้เพราะธนาคารปิด วันรุ่งขึ้นก็ยังกำชับให้ไปเอาสมุดดังกล่าวคืน จำเลยที่ 2 มีงานอื่นที่จะต้องปฏิบัติมาก จึงมิได้ดำเนินการติดตามเรื่องนี้ด้วยตนเอง เห็นว่าจำเลยที่ 2 นำสืบ

ยอมรับว่าประมาณบ่าย 3 โมงของวันที่ 21 พฤษภาคม 2522 ซึ่งเป็นวันที่มอบให้นาย
สำราญนำเอกสารและสมุดคู่ฝากไปเบิกเงินมาจากธนาคารจำเลยที่ 2 ได้ทราบจาก
นายสำราญว่าได้ล้มสมุดคู่ฝากไว้ที่ธนาคาร เมื่อทราบแล้วแทนที่จำเลยที่ 2 ซึ่งมี
ตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการ
เงินต่าง ๆ รวมทั้งสมุดคู่ฝากเงินฉบับนี้ด้วย จะรีบดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี
หายอันอาจจะเกิดขึ้นแก่โจทก์เยี่ยงวิญญูชนผู้มีหน้าที่เช่นจำเลยที่ 2 จะพึงกระทำ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเรื่องนี้จำเลยที่ 2 รู้อยู่แก่ใจว่ากรรมการผู้มีอำนาจถอนเงิน
ฝากเงินได้ลงชื่อไว้ในใบถอนเงินฝากเงินล่วงหน้าจำนวนมาก การปล่อยสมุดคู่ฝากไว้
ที่ธนาคารย่อมเสี่ยงต่อความเสียหายที่โจทก์จะได้รับอย่างมาก จำเลยที่ 2 จำต้อง
กระตือรือร้นในการติดตามเอาสมุดคู่ฝากคืนมาเป็นพิเศษ และอยู่ในวิสัยที่สามารถ
กระทำได้โดยการรีบแจ้งเหตุให้ธนาคารทราบทันทีทันใดเพื่อป้องกันมิให้มีบุคคลฉวย
โอกาสเอาสมุดคู่ฝากไปเบิกเงินของโจทก์จากธนาคารกับให้นายสำราญไปติดตาม
สมุดคู่ฝากคืนมาทันที ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 กระทำเพียงให้นายสำราญไปติดตามสมุด
คู่ฝากคืน เมื่อนายสำราญมาบอกว่าไปถึงธนาคารปิดที่ทำการเสียก่อนแล้วก็เพียงแต่
สั่งให้ไปติดตามใหม่ในวันรุ่งขึ้น หาได้แจ้งให้ธนาคารทราบเหตุไม่ ทั้ง ๆ ที่สามารถ
กระทำได้ง่ายด้วยการแจ้งทางโทรศัพท์เพราะไม่ปรากฏว่าในวันดังกล่าวการใช้
โทรศัพท์มีเหตุขัดข้องส่อให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 มิได้เอาใจใส่เป็นธุระเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ด้วยการประมาทเลินเล่อไม่ระมัดระวัง
ในการปฏิบัติหน้าที่ และความเสียหายที่โจทก์ได้รับจากการที่นายสุพรจำเลยร่วมที่ 1
นำสมุดคู่ฝากที่นายสำราญไปล้มไว้ที่ธนาคาร เบิกเงินของโจทก์จากธนาคารไปเป็น
จำนวนถึง 400,000 บาท ก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำ
ละเมิดของจำเลยที่ 2 เพราะหากจำเลย ที่ 2 ได้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ดังได้
กล่าวมาแล้วในตอนต้น ความเสียหายของโจทก์ย่อมจะไม่เกิดขึ้น ที่ศาลล่างทั้งสอง
ให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบโจทก์นั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 พังไม่ขึ้น

ต่อไปจะได้วินิจฉัยคดีสำหรับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 ซึ่งฎีกาโต้แย้งว่าจากคำเบิกความของพยานโจทก์เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามติของคณะกรรมการที่ให้กรรมการผู้รับมอบอำนาจ 2 ใน 3 นายลงลายมือชื่อในใบขอถอนเงินไว้ล่วงหน้าไม่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์โจทก์ เมื่อไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยผิดกฎหมายอันจะถือได้ว่าเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ทั้งจำเลย ที่ 3 ก็ไม่ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าสำหรับจำเลยที่ 3 ซึ่งมีตำแหน่งเป็นประธานในที่ประชุมได้เข้าประชุมและลงชื่อเห็นด้วยกับมติดังกล่าว ดังนี้ แม้ไม่อาจเข้าร่วมประชุมในคราวถัดมาและมีได้ลงชื่อรับรองรายงานการประชุมในครั้งก่อนก็หาเป็นข้อสำคัญไม่ เพราะปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 4 ถึงที่ 15 มีมติดังโจทก์ฟ้อง สำหรับมติดังกล่าวนั้นจริงอยู่นางสาวละเอียด ชัยชนะดาราซึ่งดำรงตำแหน่งสหกรณ์อำเภอบัวใหญ่พยานโจทก์ก็เบิกความรับว่าไม่มีระเบียบห้ามคณะกรรมการลงมติให้กรรมการผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อในเอกสารเบิกเงินไว้ล่วงหน้า แต่การที่ไม่มีระเบียบห้ามไว้เช่นนี้ถือได้เพียงว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ด้วยการจงใจกระทำโดยผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 การที่จะวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ยังต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่า จำเลยดังกล่าวได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือไม่ และความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยหรือไม่ ซึ่งการวินิจฉัยว่า บุคคลใดได้กระทำละเมิดต่อบุคคลอื่นโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่นั้น จะต้องดูว่าบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำหรือปฏิบัติอย่างไรบ้าง คำว่าหน้าที่ในที่นี้หาจำเป็นต้องเป็นหน้าที่ที่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้โดยแจ้งชัดไม่ สำหรับกรณีของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยทุกคนเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์โจทก์จึงจำต้องปฏิบัติ

หน้าที่ภายในกรอบเช่นวิญญูชนผู้อยู่ในฐานะเช่นจำเลยพึงปฏิบัติ โดยต้องกระทำการ
ทุกอย่างด้วยความระมัดระวังในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ขึ้น การที่
จำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 ได้ร่วมกันมีมติให้กรรมการผู้รับมอบอำนาจ 2 ใน 3 ลงลายมือชื่อ
ในใบเบิกเงินเปล่า ๆ ที่ยังไม่กรอกข้อความไว้ล่วงหน้าจนเป็นเหตุให้มีผู้นำใบเบิกเงิน
ดังกล่าวไปใช้ถอนเงินของโจทก์จากธนาคารแล้วเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวเสียเป็น
จำนวนถึง 400,000 บาท ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ประมาทเลินเล่อ ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 ต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้ว
เห็นว่า การที่จะให้ให้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 รับผิดชอบโจทก์นั้น โจทก์จะต้องนำสืบให้
เห็นอย่างชัดเจนว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลย
นั่นคือเป็นความเสียหายซึ่งจำเลยได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นว่าย่อมจะเกิดขึ้น
ได้จากการกระทำโดยการประมาทเลินเล่อของตน คดีนี้คงได้ความจากคำนางสาว
ละเอียดยานโจทก์ว่าตามข้อตกลงระหว่างธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่กับ
สหกรณ์โจทก์ การเบิกเงินทุกครั้งจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการผู้รับมอบอำนาจ 2
นาย ลงลายมือในเอกสารเบิกเงินและจะต้องมีหนังสืออนุมัติการขอถอนเงินฝากของ
สหกรณ์อำเภอแนบไปกับใบเบิกพร้อมทั้งนำสมุดคู่ฝากไปด้วยจึงจะเบิกเงินได้ แสดง
ให้เห็นว่าการที่จำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 มีมติให้กรรมการผู้รับมอบอำนาจ 2 ใน 3 นายลง
ลายมือชื่อในแบบพิมพ์ขอถอนหรือฝากไว้ล่วงหน้านั้น จำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 ไม่อาจ
คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นว่า จะเกิดความเสียหายเช่นที่โจทก์ได้รับในคดีนี้ขึ้นได้
เพราะแม้กรรมการผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์ขอถอนหรือฝากเงินไว้
แล้ว การจะถอนเงินได้ยังจะต้องมีขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติอีกชั้น
หนึ่ง กล่าวคือต้องมีหนังสืออนุมัติการขอถอนเงินจากสหกรณ์อำเภอกับจำเลยที่
2 ต้องมอบสมุดคู่ฝากให้ไปด้วย เฉพาะคดีนี้ยังปรากฏชัดด้วยว่าเหตุที่นายสุพรนาแบบ
พิมพ์ขอถอนหรือฝากเงินที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจลงชื่อไว้ ไปขอถอนเงินของ

โจทก์ได้ เป็นเพราะนายสำราญนำสมุดคู่ฝากของโจทก์ไปลี้มไว้ที่ธนาคาร กรณีจึงเห็น
ได้ชัดเจนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 ไม่อาจคาดเห็น
หรือควรจะได้คาดเห็นว่าจะเกิดขึ้นได้เลย ความเสียหายของโจทก์จึงหาใช่ความเสีย
หายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 ไม่ จำเลยที่ 3 ถึงที่ 15
ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามฟ้องแก่โจทก์ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกัน ให้
จำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 ชดใช้เงินตามฟ้องให้โจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาล
ฎีกา ฎีกาจำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 นอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ"

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ